Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rino Prayogi Als. Gareng Bin Moch. Rindu;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Krida Mulya 4 RT.001 RW.001 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau Kost Sorju Jl.Panorama Raya RT.043 RW.011 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/57/VII/RES.4.2/2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya :

1. R. Ery Soeharyo,S.H.
2. Adip Rijannanto,S.H.

Para Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Madiun yang beralamat di Jl. Serayu Ruko PGM No.14 B Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2022 yang telah didaftarkan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 28 September 2022 dengan No.51;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINO PRAYOGI Als GARENG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RINO PRAYOGI Als GARENG BIN MOH RINDU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 gram;
   - 1 (satu) batang pipet kaca didalamnya masih berisi diduga narkotika jenis sabu;
   - 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. RINO PRAYOGI als. GARENG Bin MOCH. RINDU dengan nomor :3507-9520-7488-3142;

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-5S terpasang simcard nomor 081233450541;
   - 1 (satu) batang pipet kaca didalamnya masih berisi diduga narkotika jenis sabu;
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type n-max warna kuning tanpa plat nomor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu yang ditangkap Polisi karena memakai narkotika dengan temannya Setyo Budi Utomo, yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama dan Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-------Bahwa RINO PRAYOGI ALS.GARENG BIN MOCH. RINDU, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 01.25 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat didalam rumah Kost SORJU yang beralamat di Jalan Panorama Raya RT 043 RW 011 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili, “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari selasa tanggal 26 juli 2022 sekira pukul 13.33 WIB saksi SETYO BUDI UTOMO als. TYO mengirim Chat Whatsapp kepada Terdakwa RINO PRAYOGI als GARENG BIN MOCH RINDU dengan menggunakan No. 081233450541 ke nomor Whatsapp 081233631269 dengan kalimat ”GOLEKNO GANDENGAN” dan saksi RINO PRAYOGI als GARENG BIN MOCH RINDU balas ”MANTENAN PIYE KIR” dengan meminta Terdakwa untuk mencarikan teman untuk diajak membeli narkotika jenis sabu dan dibalas oleh saksi SETYO BUDI UTOMO ” DUITE MEK 150, PIE”, namun niatan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut belum terlaksana karena Terdakwa tidak bisa memberikan uang urunan untuk membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.21 WIB saksi SETYO BUDI UTOMO kembali menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk menanyakan kembali dengan kalimat ”pie enek g” dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjawab ”le golek yo enek” Dan dibalas kembali oleh saksi SETYO BUDI UTOMO dengan kalimat ” pahe” maksdnya paket hemat dan Terdakwa membalas ”supra enek e neng jero”, adanya paket Supra kalau membeli dari dalam lapas dan Terdakwa diminta untuk mencarikan tambahan dana/ gandengan untuk membeli sabu tersebut.

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.50 WIB saksi SETYO BUDI UTOMO kembali menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsapp, selanjutnya saksi SETYO BUDI UTOMO mengirim Chat kepada Terdakwa, untuk menanyakan kembali dengan kalimat ”pie” dan Terdakwa menjawab ”gandengan neh, mantenan piye” maksudnya kembali uang iuran untuk membeli narkotika dan dibalas ”ono opo ora” ada.
- Bahwa Selanjutnya saksi SETYO BUDI UTOMO menyanggupi kalau sudah ada uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih mencarikan gandenga/ iuran untuk membeli sabu tersebut.
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.04 WIB saat itu Terdakwa berada di rumah teman saksi yakni SUGENG als. KANCIL yang beralamat Jl. Imam bonjol Kec. Kartoharjo Kota Madiun menghubungi saksi SETYO BUDI UTOMO untuk menanyakan keberadaanya dengan tujuan untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya saksi sepakati bersama saksi SETYO BUDI UTOMO dengan melalui Telp Whatsapp dan dibalas oleh Terdakwa bahwa dirinya saat itu berada di tempat hiburan malam ”Castle” selanjutnya saksi bertolak ke tempat hiburan tersebut dan saksi SETYO BUDI UTOMO tunggu didepan tempat hiburan tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi SETYO BUDI UTOMO keluar dari tempat hiburan Castle dan Terdakwa diajak untuk transfer ke Indomaret Jl. Setyabudi Kota Madiun yang menyediakan fasilitas setor tunai sedangkan saksi SETYO BUDI UTOMO menunggu di luar Indomaret, setelah keluar dari Indomaret saksi SETYO BUDI UTOMO melihat Terdakwa melakukan panggilan telepon ke orang yang tidak Terdakwa kenal guna memesan narkotika jenis sabu kemudian keduanya berboncengan sepeda motor dengan dikemudikan oleh Terdakwa mengarah ke barat dan berhenti di depan alfamart terletak di Jl. Wuni Kel/kec. Taman Kota Madiun kemudian saksi SETYO BUDI UTOMO turun dari sepeda motor mengambil suatu barang setelah itu kembali, setibanya di rumah kost milik Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost SORJU Jl. Panorama raya Rt. 043 Rw. 011 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, setelah didalam kamar saksi SETYO BUDI UTOMO menunjukkan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) sedotan warna biru setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu, setelah ditunjukkan kepada Terdakwa selanjutnya 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu ditaruh diatas lantai/karpet, setelah itu mereka berdua duduk dilantai dilanjutkan Terdakwa mempersiapkan/ merakit alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 06523/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
13628/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13628/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-------Bahwa RINO PRAYOGI ALS.GARENG BIN MOCH. RINDU, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 01.25 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat didalam rumah Kost SORJU yang beralamat di Jalan Panorama Raya RT 043 RW 011 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari selasa tanggal 26 juli 2022 sekira pukul 13.33 WIB saksi SETYO BUDI UTOMO als. TYO mengirim Chat Whatsapp kepada Terdakwa RINO PRAYOGI als GARENG BIN MOCH RINDU dengan menggunakan No. 081233450541 ke nomor Whatsapp 081233631269 dengan kalimat ”GOLEKNO GANDENGAN” dan saksi RINO PRAYOGI als GARENG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIN MOCH RINDU balas ”MANTENAN PIYE KIR” dengan meminta Terdakwa untuk mencarikan teman untuk diajak membeli narkotika jenis sabu dan dibalas oleh saksi SETYO BUDI UTOMO ” DUITE MEK 150, PIE”, namun niatan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut belum terlaksana karena Terdakwa tidak bisa memberikan uang urunan untuk membeli narkotika jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.21 WIB saksi SETYO BUDI UTOMO kembali menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk menanyakan kembali dengan kalimat ”pie enek g” dan Terdakwa menjawab ”le golek yo enek” Dan dibalas kembali oleh saksi SETYO BUDI UTOMO dengan kalimat ”pahe” maksdnya paket hemat dan Terdakwa membalas ”supra enek e neng jero”, adanya paket Supra kalau membeli dari dalam lapas dan Terdakwa diminta untuk mencarikan tambahan dana/ gandengan untuk membeli sabu tersebut.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.50 WIB saksi SETYO BUDI UTOMO kembali menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsapp, selanjutnya saksi SETYO BUDI UTOMO mengirim Chat kepada Terdakwa, untuk menanyakan kembali dengan kalimat ”pie” dan Terdakwa menjawab ”gandengan neh, mantenan piye” maksudnya kembali uang iuran untuk membeli narkotika dan dibalas ”ono opo ora” ada.
- Bahwa selanjutnya saksi SETYO BUDI UTOMO menyanggupi kalau sudah ada uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih mencarikan gandengan/ iuran untuk membeli sabu tersebut.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.04 WIB saat itu Terdakwa berada di rumah teman saksi yakni SUGENG als. KANCIL yang beralamat Jl. Imam bonjol Kec. Kartoharjo Kota Madiun menghubungi saksi SETYO BUDI UTOMO untuk menanyakan keberadaanya dengan tujuan untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya saksi sepakati bersama saksi SETYO BUDI UTOMO dengan melalui Telp Whatsapp dan dibalas oleh Terdakwa bahwa dirinya saat itu berada di tempat hiburan malam ”Castle” selanjutnya saksi bertolak ke tempat hiburan tersebut dan saksi SETYO BUDI UTOMO tunggu didepan tempat hiburan tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi SETYO BUDI UTOMO keluar dari tempat hiburan Castle dan Terdakwa diajak untuk transfer ke Indomaret Jl. Setyabudi Kota Madiun yang menyediakan fasilitas setor tunai sedangkan saksi SETYO BUDI UTOMO menunggu di luar Indomaret, setelah keluar dari Indomaret saksi SETYO BUDI UTOMO melihat Terdakwa melakukan panggilan telepon ke orang yang tidak Terdakwa kenal guna memesan narkotika jenis sabu kemudian keduanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berboncengan sepeda motor dengan dikemudikan oleh Terdakwa mengarah ke barat dan berhenti di depan alfamart terletak di Jl. Wuni Kel/kec. Taman Kota Madiun kemudian saksi SETYO BUDI UTOMO turun dari sepeda motor mengambil suatu barang setelah itu kembali, setibanya di rumah kost milik Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost SORJU Jl. Panorama raya Rt. 043 Rw. 011 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, setelah didalam kamar saksi SETYO BUDI UTOMO menunjukkan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) sedotan warna biru setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, setelah ditunjukkan kepada Terdakwa selanjutnya 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu ditaruh diatas lantai/karpet, setelah itu mereka berdua duduk dilantai dilanjutkan Terdakwa mempersiapkan/merakit alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I tidak dalam ada ijin selaku pengguna Narkotika golongan I dari kementrian Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 06523/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
13628/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13628/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunus Farid,S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa saksi diperiksa di pengadilan karena ada penyalahgunaan narkotika dengan jenis sabu;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Madiun Kota;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 01.15 WIB di rumah kost Sorju beralamat di Jl. Panorama raya RT. 043 RW. 011 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) batang pipet kaca di dalamnya masih berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas kemasan aqua 600 (enam ratus) ml dan 1 (satu) tutup botol bekas kemasan aqua terdapat 2 (dua) lubang terpasang dua buah sedotan, 1 (satu) sendok/ skop terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) unit Ponsel merk oppo A-16 warna hitam terpasang sim card No : 081233631269 dan 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. Rino Prayogi als. Gareng Bin Moch. Rindu dengan nomor :3507-9520-7488-3142, 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-5S terpasang simcard nomor 081233450541;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang sedang menguasai narkotika jenis sabu, sedangkan saksi Setyo Budi Utomo sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang tersebut diperoleh dengan cara membeli dari lelaki bernama Bagus dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer;
- Bahwa uang tersebut adalah milik dari saksi Setyo Budi Utomo, sedangkan Terdakwa berperan untuk mencarikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diranjau kemudian diambil oleh Terdakwa bersama-sama saksi Setyo Budi Utomo di tempat ranjauan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type N-max warna kuning tanpa plat adalah milik dari keluarga Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penguasaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena masalah kepemilikan narkotika selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir yang setiap hari mengantar dan menjemput keponakan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ridho Rahman Alfandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa di pengadilan karena ada penyalahgunaan narkotika dengan jenis sabu;
- Bahwa penangkapan serta penggeledahan terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 01.15 WIB di rumah kost Sorju beralamat di Jl. Panorama raya RT. 043 Rw. 011 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa pada awalnya saksi diminta oleh anggota Polri untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah kost yang beralamat di Jl. Panorama raya RT.043 RW.011 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, setelah saksi tiba di lokasi melihat Terdakwa dan saksi Setyo Budi Utomo,S.Kom sudah diamankan/ditangkap oleh anggota Polri, kemudian saksi menyaksikan dan mendengar anggota Polri melakukan pemeriksaan tanya jawab keduanya mengaku sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan kepada keduanya dan dilakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi, Terdakwa dan saksi Setyo Budi Utomo, S.Kom lalu ditemukan narkotika jenis sabu dan peralatan lainnya;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) batang pipet kaca di dalamnya masih berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas kemasan aqua 600 (enam ratus) ml dan 1 (satu) tutup botol bekas kemasan aqua terdapat 2 (dua) lubang terpasang dua buah sedotan, 1 (satu) sendok/ skop terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-16 warna hitam terpasang sim card No : 081233631269 dan 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. Rino Prayogi als.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gareng Bin moch. Rindu dengan nomor :3507-9520-7488-3142, 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-5S terpasang simcard nomor 081233450541;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Setyo Budi Utomo,S.Kom Alias Tyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 01.15 WIB di dalam rumah Kost Sorju yang dihuni oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Panorama raya RT. 043 RW. 011 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polri ketika bersama dengan Terdakwa yang sekaligus penyewa kamar kost tersebut di atas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari satuan reserse narkoba Polres Madiun Kota pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi di dalam kamar kost Terdakwa, pada saat itu saksi sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara mengambil pipet yang terbuat dari kaca setelah itu pipet tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, setelah itu dipasang di filter/ bong, kemudian pipet dibakar dengan korek api/ gas, setelah meleleh baru dihisap, lalu ketika saksi Setyo Budi Utomo baru menghisap 1 (satu) kali, tiba-tiba dari luar kamar terdengar orang memanggil Terdakwa dengan kalimat ”*reng-reng*”, mengetahui hal tersebut Terdakwa kebingungan selanjutnya mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap dari atas lantai tempat duduk kemudian dibawa ke arah pintu belakang selanjutnya Terdakwa keluar kamar, saat itu juga pintu dibuka paksa oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan terhadap Terdakwa di luar kamar, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan kamar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) batang pipet kaca di dalamnya masih berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas kemasan aqua 600 (enam ratus) ml dan 1 (satu) tutup botol bekas kemasan aqua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdapat 2 (dua) lubang terpasang dua buah sedotan, 1 (satu) sendok/ skop terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-16 warna hitam terpasang sim card No : 081233631269 dan 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. Rino Prayogi als. Gareng Bin Moch. Rindu dengan nomor : 3507-9520-7488-3142, 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-5S terpasang simcard nomor 081233450541;

- Bahwa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram adalah milik Terdakwa dan saksi Setyo Budi Utomo, 1 (satu) batang pipet kaca di dalamnya masih berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa, 1 (satu) buah bekas kemasan aqua 600 (enam ratus) ml dan 1 (satu) tutup botol bekas kemasan aqua terdapat 2 (dua) lubang terpasang dua buah sedotan, 1 (satu) sendok/ skop terbuat dari sedotan warna putih adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-16 warna hitam terpasang sim card No : 081233631269 dan 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. Rino Prayogi als. Gareng Bin Moch. Rindu dengan nomor : 3507-9520-7488-3142 adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-5S terpasang simcard nomor 081233450541 adalah milik dari saksi Setyo Budi Utomo;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli bersama-sama 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki bernama Bagus;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang saksi sendiri dan yang berperan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2022 saksi bersama dengan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi konsumsi bersama di rumah kost Sorju di Jl. Panorama raya Rt. 043 Rw. 011 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun dan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 saksi bersama dengan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi konsumsi bersama di rumah kost Sorju di Jl. Panorama raya Rt. 043 Rw. 011 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun namun belum selesai dikonsumsi, kami sudah ditangkap oleh anggota Polri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki bernama Bagus atas perintah dari saksi Setyo Budi Utomo dan Terdakwa mendapatkan upah dalam bentuk narkotika jenis sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type N-max warna kuning tanpa plat adalah milik dari keluarga Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena masalah kepemilikan narkotika selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir yang setiap hari mengantar dan menjemput keponakan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa dilakukan penangkapan oleh petugas dari satuan reserse narkoba Polres Madiun Kota pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 01.15 WIB di rumah kost Sorju beralamat di Jl. Panorama raya RT. 043 RW. 011 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Setyo Budi Utomo, S.Kom. als. Tyo Bin Suharwoko;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari satuan reserse narkoba Polres Madiun Kota pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo di dalam kamar kost Terdakwa, pada saat itu saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara mengambil pipet yang terbuat dari kaca setelah itu pipet tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, setelah itu dipasang di filter/ bong, kemudian pipet dibakar dengan korek api/ gas, setelah meleleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baru dihisap, lalu ketika saksi Setyo Budi Utomo baru menghisap 1 (satu) kali, tiba-tiba dari luar kamar terdengar orang memanggil Terdakwa dengan kalimat ”*reng-reng*”, mengetahui hal tersebut Terdakwa kebingungan selanjutnya mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap dari atas lantai tempat duduk kemudian dibawa ke arah pintu belakang selanjutnya Terdakwa keluar kamar, saat itu juga pintu dibuka paksa oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota dan melakukan penangkapan terhadap saksi Setyo Budi Utomo dan terhadap Terdakwa di luar kamar, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan kamar;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) batang pipet kaca di dalamnya masih berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas kemasan aqua 600 (enam ratus) ml dan 1 (satu) tutup botol bekas kemasan aqua terdapat 2 (dua) lubang terpasang dua buah sedotan, 1 (satu) sendok/ skop terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-16 warna hitam terpasang sim card No : 081233631269 dan 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. Rino Prayogi als. Gareng Bin Moch. Rindu dengan nomor : 3507-9520-7488-3142, 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-5S terpasang simcard nomor 081233450541;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram adalah milik Terdakwa dan saksi Setyo Budi Utomo, 1 (satu) batang pipet kaca di dalamnya masih berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa, 1 (satu) buah bekas kemasan aqua 600 (enam ratus) ml dan 1 (satu) tutup botol bekas kemasan aqua terdapat 2 (dua) lubang terpasang dua buah sedotan, 1 (satu) sendok/ skop terbuat dari sedotan warna putih adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-16 warna hitam terpasang sim card No :081233631269 dan 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. Rino Prayogi als. Gareng Bin Moch. Rindu dengan nomor : 3507-9520-7488-3142 adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-5S terpasang simcard nomor 081233450541 adalah milik dari saksi Setyo Budi Utomo;
- Bahwa pada awalnya hari selasa tanggal 26 juli 2022 sekira pukul 13.33 WIB saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo pada ponsel Terdakwa yang Terdakwa beri inisial ”Theyo” mengirim Chat Whatsapp kepada Terdakwa dengan menggunakan No.081233450541 ke nomor Whatsapp Terdakwa 081233631269 mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.04 WIB saat itu Terdakwa menghubungi saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa sepakati bersama saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo melalui telepon, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat hiburan Castle dan Terdakwa tunggu di depan tempat hiburan tersebut. Sekitar 5 (lima) menit saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo keluar dari tempat hiburan Castle dan pergi ke Indomaret Jl. Setyabudi Kota Madiun, Terdakwa meminta uang untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut disetor tunai oleh Terdakwa dan ditransfer ke rekening tujuan 1772383279 an. Rischa Sakti Nilasari kemudian bukti transfer tersebut dikirim melalui aplikasi telegram atas nama ”Boogeeelan Booo”, lalu 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dikirim alamat ranjauan di Jl.Wuni depan Mess AU dekat bok, selanjutnya Terdakwa dan saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo mengambil narkotika jenis sabu tersebut di alamat ranjauan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-max, selanjutnya Terdakwa dan saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo menuju ke rumah kost dan tiba pukul 01.00 WIB, lalu narkotika tersebut diserahkan kepada saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo, sedangkan Terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika terlebih dahulu, namun belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa, petugas kepolisian sudah mengamankan Terdakwa dan saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki bernama Bagus atas perintah dari saksi Setyo Budi Utomo dan Terdakwa mendapatkan upah dalam bentuk narkotika jenis sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type N-max warna kuning tanpa plat adalah milik dari keluarga Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena masalah kepemilikan narkotika selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir yang setiap hari mengantar dan menjemput keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 gram;
- 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. Rino Prayogi als. Gareng bin moch. Rindu dengan nomor : 3507-9520-7488-3142;
- 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-16 terpasang simcard nomor 081233631269;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type n-max warna kuning tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah kemasan aqua 600 ml terdapat air yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tutup botol air kemasan aqua terdapat 2 lubang dan terpasang sedotan warna putih;
- 1 (satu) sendok/ skop terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 278/Pen.Pid/2022/PN Mad tertanggal 05 Agustus 2022, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No Lab 06522/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022, terhadap barang bukti nomor 13627/2022/NNF dalam pemeriksaannya pada kesimpulan seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 01.25 WIB bertempat di rumah Kost Sorju yang beralamat di Jalan Panorama Raya RT 043 RW 011 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rino Prayogi als.Gareng Bin Moch. Rindu dan saksi Setyo Budi Utomo oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 13.33 WIB, saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo mengirim Chat Whatsapp kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.04 WIB

Terdakwa menghubungi saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa sepakati bersama saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo melalui telepon, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat hiburan Castle dan Terdakwa tunggu di depan tempat hiburan tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Setyo Budi Utomo keluar dari tempat hiburan Castle, Terdakwa diajak untuk transfer uang pembelian narkotika di Indomaret Jl.Setyabudi Kota Madiun yang menyediakan fasilitas setor tunai, selanjutnya setelah melakukan transfer uang pembelian narkotika sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) kepada lelaki bernama Bagus melalui rekening an.Rischa Sakti Nilasari dan menghubungi seseorang melalui telepon, Terdakwa dan saksi Setyo Budi Utomo berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-max tanpa plat nomor warna kuning kombinasi hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa, mengarah ke barat dan berhenti di depan alfamart terletak di Jl. Wuni Kel/Kec. Taman Kota Madiun, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mengambil suatu barang setelah itu kembali dan menuju ke rumah kost Sorju, setibanya di kamar kost milik Terdakwa yang beralamat di rumah kost Sorju di Jl. Panorama raya RT.043 RW.011 Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun, Terdakwa menunjukkan kepada saksi Setyo Budi Utomo barang berupa 1 (satu) sedotan warna biru setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, setelah ditunjukkan kepada saksi Setyo Budi Utomo selanjutnya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditaruh diatas lantai/karpet, kemudian Terdakwa mempersiapkan/merakit alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Setyo Budi Utomo duduk berhadapan, Terdakwa memegang seperangkat alat hisap sedangkan saksi Setyo Budi Utomo sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara mengambil pipet yang terbuat dari kaca, setelah itu pipet tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, kemudian dipasang di filter/ bong, lalu pipet dibakar dengan korek api/ gas, setelah meleleh baru dihisap, kemudian ketika saksi Setyo Budi Utomo baru menghisap 1 (satu) kali, tiba-tiba dari luar kamar terdengar orang memanggil Terdakwa dengan kalimat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

”*reng-reng*”, mengetahui hal tersebut Terdakwa kebingungan selanjutnya mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap dari atas lantai tempat duduk kemudian dibawa ke arah pintu belakang selanjutnya Terdakwa keluar kamar, saat itu juga pintu dibuka paksa oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota dan melakukan penangkapan terhadap saksi Setyo Budi Utomo dan Terdakwa yang berada di luar kamar, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan kamar;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) batang pipet kaca di dalamnya masih berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas kemasan aqua 600 (enam ratus) ml dan 1 (satu) tutup botol bekas kemasan aqua terdapat 2 (dua) lubang terpasang dua buah sedotan, 1 (satu) sendok/ skop terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-16 warna hitam terpasang sim card No : 081233631269 dan 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. Rino Prayogi als. Gareng Bin Moch. Rindu dengan nomor : 3507-9520-7488-3142, 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-5S terpasang simcard nomor 081233450541;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram adalah milik Terdakwa dan saksi Setyo Budi Utomo, 1 (satu) batang pipet kaca di dalamnya masih berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa, 1 (satu) buah bekas kemasan aqua 600 (enam ratus) ml dan 1 (satu) tutup botol bekas kemasan aqua terdapat 2 (dua) lubang terpasang dua buah sedotan, 1 (satu) sendok/ skop terbuat dari sedotan warna putih adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-16 warna hitam terpasang sim card No :081233631269 dan 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. Rino Prayogi als. Gareng Bin Moch. Rindu dengan nomor :3507-9520-7488-3142 adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-5S terpasang simcard nomor 081233450541 adalah milik dari saksi Setyo Budi Utomo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type N-max warna kuning tanpa plat adalah milik dari keluarga Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki bernama Bagus atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perintah dari saksi Setyo Budi Utomo dan Terdakwa mendapatkan upah dalam bentuk narkotika jenis sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 06523/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13628/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir yang setiap hari mengantar dan menjemput keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan Rino Prayogi Als. Gareng Bin Moch. Rindu sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama Rino

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Prayogi Als. Gareng Bin Moch. Rindu dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa Rino Prayogi Als. Gareng Bin Moch. Rindu adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut Undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 01.25 WIB bertempat di rumah Kost Sorju yang beralamat di Jalan Panorama Raya RT 043 RW 011 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rino Prayogi als.Gareng Bin Moch. Rindu dan saksi Setyo Budi Utomo oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 13.33 WIB, saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo mengirim Chat Whatsapp kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.04 WIB Terdakwa menghubungi saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa sepakati bersama saksi Setyo Budi Utomo als. Tyo melalui telepon, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat hiburan Castle dan Terdakwa tunggu di depan tempat hiburan tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Setyo Budi Utomo keluar dari tempat hiburan Castle, Terdakwa diajak untuk transfer uang pembelian narkotika di Indomaret Jl.Setyabudi Kota Madiun yang menyediakan fasilitas setor tunai, selanjutnya setelah melakukan transfer uang pembelian narkotika sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) kepada lelaki bernama Bagus melalui rekening an.Rischa Sakti Nilasari dan menghubungi seseorang melalui telepon, Terdakwa dan saksi Setyo Budi Utomo berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-max tanpa plat nomor warna kuning kombinasi hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa, mengarah ke barat dan berhenti di depan alfamart yang terletak di Jl. Wuni Kel/Kec. Taman Kota Madiun, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mengambil suatu barang setelah itu kembali dan menuju ke rumah kost Sorju, setibanya di kamar kost milik Terdakwa yang beralamat di rumah kost Sorju di Jl. Panorama raya RT. 043 RW. 011 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, Terdakwa menunjukkan kepada saksi Setyo Budi Utomo barang berupa 1 (satu) sedotan warna biru setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, setelah ditunjukkan kepada saksi Setyo Budi Utomo selanjutnya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditaruh di atas lantai/ karpet, kemudian Terdakwa mempersiapkan/ merakit alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan saksi Setyo Budi Utomo duduk berhadapan, Terdakwa memegang seperangkat alat hisap sedangkan saksi Setyo Budi Utomo sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara mengambil pipet yang terbuat dari kaca setelah itu pipet tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, setelah itu dipasang di filter/ bong, kemudian pipet dibakar dengan korek api/ gas, setelah meleleh baru dihisap, lalu ketika saksi Setyo Budi Utomo baru menghisap 1 (satu) kali, tiba-tiba dari luar kamar terdengar orang memanggil Terdakwa dengan kalimat "*reng-reng*", mengetahui hal tersebut Terdakwa kebingungan selanjutnya mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap dari atas lantai tempat duduk kemudian dibawa ke arah pintu belakang selanjutnya Terdakwa keluar kamar, saat itu juga pintu dibuka paksa oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota dan melakukan penangkapan terhadap saksi Setyo Budi Utomo dan Terdakwa yang berada di luar kamar, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan kamar, dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) batang pipet kaca di dalamnya masih berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas kemasan aqua 600 (enam ratus) ml dan 1 (satu) tutup botol bekas kemasan aqua terdapat 2 (dua) lubang terpasang dua buah sedotan, 1 (satu) sendok/ skop terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-16 warna hitam terpasang sim card No : 081233631269 dan 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. Rino Prayogi als. Gareng Bin Moch. Rindu dengan nomor : 3507-9520-7488-3142, 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-5S terpasang simcard nomor 081233450541;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram adalah milik Terdakwa dan saksi Setyo Budi Utomo, 1 (satu) batang pipet kaca di dalamnya masih berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa, 1 (satu) buah bekas kemasan aqua 600 (enam ratus) ml dan 1 (satu) tutup botol bekas kemasan aqua terdapat 2 (dua) lubang terpasang dua buah sedotan, 1 (satu) sendok/ skop terbuat dari sedotan warna putih adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-16 warna hitam terpasang sim card No :081233631269 dan 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. Rino Prayogi als. Gareng Bin Moch. Rindu dengan nomor : 3507-9520-7488-3142 adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-5S terpasang simcard nomor 081233450541 adalah milik dari saksi Setyo Budi Utomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 06523/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13628/2022/NNF : seperti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dimana 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari saksi Setyo Budi Utomo yang dibeli oleh Terdakwa dari lelaki bernama Bagus dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) ke rekening an.Rischa Sakti Nilasari, dimana narkotika jenis sabu tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat Terdakwa dan saksi Setyo Budi Utomo duduk berhadapan di dalam kamar kost milik Terdakwa yang beralamat di rumah kost Sorju di Jl. Panorama raya RT. 043 RW. 011 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, Terdakwa memegang seperangkat alat hisap sedangkan saksi Setyo Budi Utomo sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara mengambil pipet yang terbuat dari kaca setelah itu pipet tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, setelah itu dipasang di filter/ bong, kemudian pipet dibakar dengan korek api/ gas, setelah meleleh baru dihisap, lalu ketika saksi Setyo Budi Utomo baru menghisap 1 (satu) kali, tiba-tiba dari luar kamar terdengar orang memanggil Terdakwa dengan kalimat ”*reng-reng*”, mengetahui hal tersebut Terdakwa kebingungan selanjutnya mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap dari atas lantai tempat duduk kemudian dibawa ke arah pintu belakang selanjutnya Terdakwa keluar kamar, saat itu juga pintu dibuka paksa oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota dan melakukan penangkapan terhadap saksi Setyo Budi Utomo dan Terdakwa yang berada di luar kamar, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan kamar, dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) batang pipet kaca di dalamnya masih berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas kemasan aqua 600 (enam ratus) ml dan 1 (satu) tutup botol bekas kemasan aqua terdapat 2 (dua) lubang terpasang dua buah sedotan, 1 (satu) sendok/ skop terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-16 warna hitam terpasang sim card No : 081233631269 dan 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. Rino Prayogi als. Gareng Bin Moch. Rindu dengan nomor : 3507-9520-7488-3142, 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-5S terpasang simcard nomor 081233450541;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan Terdakwa beli dari lelaki bernama Bagus atas perintah dari saksi Setyo Budi Utomo dan Terdakwa mendapatkan upah dalam bentuk narkotika jenis sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama, namun sebelum dikonsumsi oleh Terdakwa, baik saksi Setyo Budi Utomo maupun Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pula di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai sopir, dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, oleh karena itu telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu ditolak oleh Majelis Hakim oleh karena jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata peran Terdakwa adalah sebagai orang yang membeli narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman dari lelaki bernama Bagus atas perintah dari saksi Setyo Budi Utomo dan Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Setyo Budi Utomo dalam bentuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada waktu penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan Terdakwa sebagaimana uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan dalam perkara kepemilikan narkotika, sehingga terjadi *Recidive* atau pengulangan kejahatan tertentu yang terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh Putusan Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan pidana terhadap pembuat delik, sehingga yang menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi residivis adalah ”Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian ia melakukan perbuatan itu lagi, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi, meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar di kemudian hari setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup menjadi warga masyarakat yang patuh pada hukum, namun meskipun demikian Terdakwa ternyata telah melakukan lagi tindak pidana atau pengulangan delik/ kejahatan tertentu (*Recidive*), dengan demikian Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjara dan besarnya denda maupun lamanya pidana penjara sebagai pengganti denda sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam amar tuntutannya, yaitu berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca didalamnya masih berisi diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. RINO PRAYOGI als. GARENG Bin MOCH. RINDU dengan nomor :3507-9520-7488-3142;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-5S terpasang simcard nomor 081233450541;
- 1 (satu) batang pipet kaca didalamnya masih berisi diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type n-max warna kuning tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena yang disita dalam perkara *a quo* adalah barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 gram;
- 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. Rino Prayogi als. Gareng bin moch. Rindu dengan nomor : 3507-9520-7488-3142;
- 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-16 terpasang simcard nomor 081233631269;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type n-max warna kuning tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah kemasan aqua 600 ml terdapat air yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tutup botol air kemasan aqua terdapat 2 lubang dan terpasang sedotan warna putih;
- 1 (satu) sendok/ skop terbuat dari sedotan warna putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah korek gas warna biru;

sebagaimana Penetapan Nomor 278/Pen.Pid/2022/PN Mad tertanggal 05 Agustus 2022, dengan demikian terhadap barang bukti lainnya yang tidak masukkan dalam amar tuntutan tetapi telah dilakukan penyitaan, akan dipertimbangkan statusnya oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tersebut di atas, yaitu berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 gram;
- 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. Rino Prayogi als. Gareng bin moch. Rindu dengan nomor : 3507-9520-7488-3142;
- 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-16 terpasang simcard nomor 081233631269;
- 1 (satu) buah kemasan aqua 600 ml terdapat air yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tutup botol air kemasan aqua terdapat 2 lubang dan terpasang sedotan warna putih;
- 1 (satu) sendok/ skop terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut, dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type n-max warna kuning tanpa plat nomor;

adalah milik dari keluarga Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

<u>Keadaan yang memberatkan:</u>

Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan dalam perkara kepemilikan narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rino Prayogi Als. Gareng Bin Moch. Rindu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 gram;
   - 1 (satu) lembar kartu Atm BCA an. Rino Prayogi als. Gareng bin moch. Rindu dengan nomor : 3507-9520-7488-3142;
   - 1 (satu) unit ponsel merk oppo A-16 terpasang simcard nomor 081233631269;
   - 1 (satu) buah kemasan aqua 600 ml terdapat air yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
   - 1 (satu) buah tutup botol air kemasan aqua terdapat 2 lubang dan terpasang sedotan warna putih;
   - 1 (satu) sendok/ skop terbuat dari sedotan warna putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah korek gas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type n-max warna kuning tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, H. Teguh Harissa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rochjani Badrijah,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.	H. Teguh Harissa, S.H.,M.H.
Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)